윤리학 제13권 제2호, 33-59
ⓒ 한국윤리학회 2024년 12월
ISSN 2234-8115 eISSN 2733-9920

(DOI)https://doi.org/10.38199/KJE.13.6

특집논문	인공지능에 대한 윤리적 검토

동물과 AI를 통한 인간의 도덕적 지위 탐구*

이 경 근**

【논문 개요】

본 논문은 동물 윤리와 AI 윤리에서 논의되는 도덕적 지위 논변으로부터 인간의 도덕적 지위를 역으로 도출해내는 것을 시도하고자 한다. 동물과 AI에 관한 윤리적 관심이 증대하면서 각 대상의 도덕적 지위를 탐구하는 시도들도 존재해왔다. 그리고 그 시도들은 동물과 AI가 인간의 능력을 부분적으로 공유한다는 사실에 기반한다. 이는 동물 윤리와 AI 윤리에서의 도덕적 지위 논변이 인간의 도덕적 지위를 확보하는 데 도움이 될 수 있음을 시사한다. 본 논문의 시도를 성공적으로 수행한다면, 동물과 AI의 도덕적 지위 논변이 각 대상의 지위를 확보하고자 하는 합리화에 불과하다는 비판에서 벗어날 수 있다. 나아가 다양한 대상들에게 도덕적 지위를 부여하는 공통의 근거를 마련함으로써 각 대상에 관한 도덕적 대우의 규범적 기준을 마련할 수 있다. 이를 위해 본 논문은 다음과 같은 순서로 구성된다. 첫째, 동물의 도덕적 지위 논변을 검토한다. 둘째, AI의 도덕적 지위 논변을 검토한다. 셋째, 동물과 AI의 도덕적 지위 논변에서 도출되는 도덕적 지위 근거를 종합하여 인간의 도덕적 지위 기준을 제시한다.

---

* 본 논문은 2024년 한국윤리학회 하계 워크숍에서 발표한 발표문을 수정한 논문이다. 발표 기회를 주신 “한국윤리학회”와 부족한 발표문에 대한 귀중한 고견을 들려주신 많은 분께 감사의 인사를 올린다.

** 서울대학교 윤리교육과 박사수료. domdomu@hanmail.net

www.kci.go.kr

주요어: 도덕적 지위, 인간, 동물, AI, 쾌고감수능력, 행위성

1. 서론

동물 윤리와 AI 윤리는 인간이 아닌 존재의 도덕적 지위 문제를 다룬다는 공통점을 가진다. 1975년 싱어(Peter Singer)가 처음 『동물 해방』을 내놓은 이후 동물 윤리에 관한 도덕 철학적 관심이 급격히 증대되었으며, 필자의 견문이 허락되는 한 이제는 인간이 아닌 존재의 도덕적 지위 문제는 중요한 윤리적 문제 중 하나로 수용되는 분위기가 형성된 것처럼 보인다. 나아가 이러한 분위기는 비단 동물뿐만 아니라 인간에 의해 발명된 인공물, 즉 인공지능(artificial intelligence, 이하 AI)의 도덕적 지위를 검토하는 문제에도 열린 시각을 제공한다. 특히 AI의 진화가 가속화될수록, 나아가 AI의 오동작으로 인한 사고나 피해에 관한 책임 문제를 다뤄야 할 영역이 넓어질수록, AI의 도덕적 지위를 검토하는 문제도 더 이상 외면하기 어려운 문제가 되었다.[1] 이 같은 맥락에서 만약 도덕적 지위를 인간의 전유물로만 취급한다면 이는 기이하거나 혹은 극단적인 견해로 비춰질 수 있다.

그런데 동물이나 AI에 도덕적 지위를 부여하는 문제는 이를 부여하는 기준이 무엇인지에 관한 선제적 고찰을 요구한다. 만약 그들에게 도덕적 지위를 부여하겠다는 의도를 앞세우고, 그들의 특성을 고려하여 기준을 세우게 된다면 이는 단순한 합리화 작업에 불과하다고 비판될 수 있기 때문이다.[2] 이는 도덕적 지위를 부여하고자 하는 대상의 특성을 고려하기 이전에 도덕적 지위의 기준이 먼저 설정되어야 함을 시사한다. 그렇다면 동물과 AI의 도덕적 지위 논변에서 사용하는 도덕적 지위의 기준은 어떻게 설정되는가? 주지하다시피 해당 기준은 다양한 도덕 이론들이 각 이론 내에

1) 최경석, “인공지능이 인간 같은 행위자가 될 수 있나?”, 74쪽.
2) 장동익, “피터 싱어의 동물해방론을 비판함: 종차별주의옹호”, 83쪽.

www.kci.go.kr

서 타자를 도덕적으로 대우해야 하는 방식을 통해 도출된다. 예컨대 공리주의에 따르면 쾌고감수능력을 지닌 존재의 쾌락과 고통을 고려해야 하며, 따라서 쾌고감수능력이 도덕적 지위를 부여하는 기준이 된다. 혹은 칸트주의에 따르면 이성적 존재자의 자율성은 존중받아야 하며, 따라서 자율성이 도덕적 지위를 부여하는 기준이 된다. 본 논문에서는 이처럼 다양한 도덕 이론들에 의해 제시되는 기준들이 한편으로는 각 이론의 고유한 이론적 입장을 드러내는 견해에 해당하면서도, 다른 한편으로는 인간의 도덕적인 삶의 기초에 해당한다는 점에 주목하고자 한다. 즉 공리주의든 칸트주의든, 모든 도덕 이론은 인간이 도덕적으로 판단하고 행위하며 살아가는 데 기초가 되는 토대라는 것이다.

이는 모든 도덕 이론이 인간 중심적이라고 주장하는 것이 아니며, 나아가 모든 인간이 도덕적으로 살아야 한다는 당위적인 주장도 아니다. 다만 기술적으로 묘사해보면 모든 인간은 어떤 방식으로든 도덕적 규범을 요구하거나 받는 삶을 살아가기 마련이며, 이때 그 규범적 요구를 정당화하는 토대에는 특정한 도덕적 견해가 전제된다. 이러한 점에서 도덕 이론들은 인간이 다른 인간을 혹은 다른 존재자를 어떻게 대우해야 하며 또 어떤 대우를 받아야 하는지에 관한 기초적인 토대로 작용한다고 이해해볼 수 있다. 그리고 이는 곧 도덕 이론이라면 언제나 인간의 특성을 고려해야 함을 시사한다. 즉 도덕 이론은 인간이 실천할 수 있는 역량을 전제하며, 나아가 도덕적 지위를 부여할 때 인간의 특성을 고려할 수밖에 없다는 것이다. 이 같은 분석은 도덕 이론에 기반한다는 점에서 동물 윤리와 AI 윤리에도 동일하게 적용될 수 있다.

이러한 맥락에서 본 논문은 동물 윤리와 AI 윤리에서 그들의 도덕적 지위 문제를 검토하고 그 안에 담긴 인간의 도덕적 지위에 관한 이해를 도출하고자 한다. 이때 본 논문에서 이를 도출하는 방식은 각각 동물 윤리에서 동물과 인간의 지위가 비교되는 내용과 AI 윤리에서 AI와 인간의 지위가 비교되는 내용을 종합하는 방식이다. 두 윤리 영역은 인간이 아닌 존재의 도덕적 지위를 검토하면서 인간과의 공통점과 차이점을 비교하는 양상을 띤다. 본 논문은 이러한 양상이 인간의 도덕적 지위가 동물이나 AI의

www.kci.go.kr

도덕적 지위를 검토하는 데 활용되는 하나의 척도로 인정받기 때문이라고 본다. 그런데 만약 인간의 도덕적 지위에 관한 일관된 설명이 확보될 수 없다면, 동물 윤리나 AI 윤리에서 검토되는 도덕적 지위 문제는 불안정한 토대 위에서 진행되고 있는 셈이 된다. 따라서 본 논문에서 도출한 인간의 도덕적 지위에 관한 이해는 두 응용윤리 영역에서 활용될 수 있는 공통 척도로도 이해할 수 있다. 그렇다면 두 윤리 영역 안에 담긴 인간의 도덕적 지위 개념을 검토하기에 앞서, 인간이라는 존재를 어떻게 이해할 수 있는지, 그리고 그 이해가 동물 그리고 AI와 어떤 관계를 맺고 있는지에 관한 본 논문의 시각을 간략히 소개하고자 한다.

인간이란 어떤 존재인가에 관한 흔한 답변 중 하나는 '이성적 동물'이라는 답변이다. 인간에게는 동물적인 측면도 있지만, 동시에 이성적인 측면도 있다는 점을 고려하여 이처럼 답한다고 이해할 수 있다. 이 답변에서 고려되는 두 가지 측면은 인간은 동물이라는 주장과 인간은 이성적 존재라는 주장으로 각각 구분된다.

먼저 인간이 동물이라는 주장은 인간에게 동물과 같은 능력이 있음을 시사한다. 달리 말하면 아리스토텔레스(Aristotle)가 인간과 동물, 그리고 식물의 영혼을 구분하여 설명한 바와 같이, 인간의 능력은 동물의 능력을 모두 포함한다고 이해할 수 있다. 예컨대 동물은 여러 감각기관을 통해 지각하고 운동하며 나아가 쾌락과 고통을 느끼는데, 인간도 이 능력들을 모두 소유하고 있다는 것이다.[3] 그런데 이를 거꾸로 이해해보면 인간이 가진 어떤 능력을 동물도 소유하고 있음을 의미하며, 이는 곧 나아가 동물도 어떤 측면에서는 인간과 동등한 부분적 능력을 지닌 존재라는 것을 의미하기도 한다. 반려동물에 관한 친애의 감정 외에도 인간이 동물에 관한 도덕적 대우에 관하여 관심을 가질 만한 이유가 존재하는 것이다. 이러한 맥락에서 동물 해방을 선언한 싱어의 주장에 주목해볼 수 있다.[4] 그는 평등의 원리에 입각하여 어떤 존재라도 평등하다면 그 존재의 이익을 동등하게 고려해야 한다고 보았으며, 동물도 쾌락과 고통을 느낄 수 있다는 점에서 동물

3) Aristotle(유원기 역), 『영혼에 관하여』, 414a30-415a10.
4) Singer, Peter(김성한 역), 『동물해방』, 개정판.

www.kci.go.kr

의 이익을 동등하게 고려해야 한다고 주장한다.[5] 특히 싱어는 "쾌락과 고통을 느끼는 능력이 한 존재자가 이익을 갖는다고 할 때의 필요충분조건"[6]이라고 언급하면서 특정 존재자의 도덕적 지위의 근거가 쾌락과 고통을 느끼는 쾌고감수능력(sentience)에 있다고 주장하였다. 이를 고려하면 인간의 능력이 동물의 능력을 포함하므로 인간도 쾌고감수능력을 가지며, 그 이유로 인하여 인간도 도덕적 지위를 가진다고 추론할 수 있다.

한편 인간이 이성적 존재라는 주장은 인간에게 동물과 다른 능력이 있음을 시사한다. 앞서 인용한 아리스토텔레스의 영혼 구분에 의하면, 인간은 동물이나 식물과 달리 이성적인 사고 능력을 가진다는 점에서 구분되며 이를 고유의 능력으로 가진다.[7] 예컨대 인간은 식욕을 가진 상태에서도 눈앞의 식재를 탐하기보다는 식기를 사용하여 음식을 섭취하거나 내가 원하는 음식을 판매하는 식당을 찾아 방문한다. 이는 인간이 쾌락과 고통에 관한 욕구 또는 혐오에 단지 휘둘리는 존재가 아니라 이성적으로 조절하고 절제할 줄 아는 존재임을 의미한다. 이러한 인간의 이성적 능력은 그 능력을 닮은 존재가 등장하기 이전까지 욕구와 감정 등을 통제하는 지배적인 역할을 맡는다고 여겨져 왔다. 그런데 컴퓨터가 발명되고 난 이후, 인간의 이성적 능력을 닮았지만[8] 동시에 동물적인 측면이 배제된 존재를 상상할 수 있게 되었다. 즉 욕구나 감정 없이 목적에 부합하는 수단을 강구하고 계산하는 능력을 지닌 존재를 상상할 수 있다는 것이다. 본 연구에서는 AI가 바로 그러한 존재에 해당한다고 이해하고자 한다. 그리고 흥미롭게도 이러한

---

5) 위의 책, 34-37쪽.
6) 위의 책, 37쪽.
7) Aristotle(유원기 역), 『영혼에 관하여』, 415a.
8) 단, 이때의 '이성적 능력'이라는 용어가 함축하는 의미가 포괄적이고 다양하므로 AI의 기능 수행을 묘사하기에 적합하지 않을 수 있다. 예컨대 최경석(2020)은 이성적 능력은커녕 자율성이나 행위성과 같은 용어도 비유에 그친다면 AI에 적용하는 것에 회의적인 입장을 보인다(최경석, 2020: 83). 본 논문 또한 서론에서 이러한 비유를 사용하고 있음을 인정하며, 다만 본론의 3장에서 논의되는 AI 윤리에서의 인간의 도덕적 지위 검토 과정부터는 해당 용어를 더 이상 사용하지 않을 예정임을 미리 밝히는 바이다.

www.kci.go.kr

AI가 수행하는 기능이 인간의 이성적 능력과 닮아있다는 점은 AI의 도덕적 지위를 인정해야 한다는 논의와 관련이 있다. AI가 도덕적 지위를 부여받아야 하는지의 문제는 AI의 자율성(autonomy) 혹은 행위성(agency)을 인정해야 하는지에 관한 물음과 깊이 연관되어 있기 때문이다.[9] AI가 자율성 혹은 행위성을 가진 존재라면 도덕적 지위를 부여할 수 있다는 것이다. 이때 AI의 도덕적 지위를 인정하는 문제는 동물 윤리에서와 마찬가지로 인간의 도덕적 지위도 AI의 능력과 동일한 능력을 소유하고 있음에 기반한다. 즉 AI의 도덕적 지위 문제에 관한 논의에는 인간의 도덕적 지위 근거가 자율성 혹은 행위성이라는 주장이 숨어 있다.

종합해볼 때, 동물 윤리에 의하면 인간의 도덕적 지위 근거는 쾌고감수능력과 연결되는 한편, AI 윤리에 의하면 인간의 도덕적 지위 근거는 자율성 내지는 행위성과 연결된다. 이에 본 논문은 이어지는 2장과 3장에서 이와 같은 연결성이 동물 윤리와 AI 윤리에서 각각 도출될 수 있음을 보이고, 나아가 4장에서 이들을 종합하고자 한다. 특히 2장에서는 동물 윤리, 그중에서도 특히 싱어의 주장으로부터 출발하여 동물의 도덕적 지위 문제에서 인간의 도덕적 지위 근거를 검토하고자 한다. 다음 3장에서는 AI 윤리에서 AI의 도덕적 지위 문제를 다루는 데 숨겨진 인간의 도덕적 지위를 검토한다. 나아가 4장에서는 두 윤리 영역에서 비교되는 인간의 도덕적 지위를 종합하기 위해 경우의 수를 고려하여 최선의 경우를 골라 제시해보고자 한다.

2. 동물 윤리에서의 인간

싱어는 『동물 해방』을 통해 동물의 이익도 동등하게 고려되어야 하며, 이를 거부하는 것은 인종을 근거로 차별하는 인종차별주의와 마찬가지로

9) Coeckelbergh, Mark(신상규 · 석기용 역), 『AI 윤리에 대한 모든 것』, 66-70쪽.

www.kci.go.kr

종적 차이에 근거하여 동물을 차별하는 종 차별주의라고 주장한다.[10] 싱어가 주장하는 종 평등주의는 평등의 원리에 입각하며, 이때 평등의 원리란 사실적 평등에 기초하지 않은 도덕적 요구에 해당한다.[11] 즉 종 평등주의는 자신이 속한 종의 이익을 우선 옹호하고 다른 종의 이익을 배척하는 차별적인 태도를 지양해야 한다는 요구로 이해될 수 있다는 것이다. 이는 달리 말해 싱어가 종 평등주의라는 용어를 사용할 때 인간과 동물을 동등한 종으로 취급하는 것이 아니라, 인간과 동물은 서로 다른 종으로 구분되지만 바로 그 구분을 근거로 차별적으로 대우하지는 말아야 함을 의미한다고도 이해할 수 있다.[12]

그런데 이질적 존재에 대하여 편견과 차별을 가지기 쉬운 인간의 자연적인 편향을 고려할 때, 인간이 종적으로도 구분되는 동물을 도덕적으로 고려해야 한다고 말할 수 있는 이유는 무엇인가? 싱어는 이 물음에 대해 쾌고감수능력에 기반하여 답하며, 동물에 관한 평등한 이익 고려를 주장한 싱어의 논변을 다음과 같이 정리해볼 수 있다:

① 쾌고감수능력은 그 존재의 이익을 고려해야 하는 필요충분조건이다.[13]
② 동물은 쾌고감수능력을 가진다.
③ 그러므로 동물의 이익을 고려해야 한다.

이러한 싱어의 논변에서, 본 연구는 전제 ①에 주목하고자 한다. 전제 ②는 동물 혹은 생물에 관한 자연과학적 지식과 설명에 의존하기 때문이다. 반면 전제 ①은 어떤 존재의 이익을 고려해야 하는 조건과 관련된 일종의 규범적 명제에 해당하므로, 도덕 철학적 분석의 대상이 된다.

전제 ①은 쉽게 수용하기 쉬운 명제처럼 보이는데, 왜냐하면 고통이나

10) Singer, Peter(김성한 역), 『동물해방』, 35쪽.
11) 위의 책, 33쪽.
12) 류지한, “싱어의 동물 해방론의 윤리적 쟁점”, 102쪽.
13) Singer, Peter(김성한 역), 『동물해방』, 37쪽

www.kci.go.kr

쾌락을 느낄 수 있는 존재라면 그러한 쾌락이나 고통에 기반한 이익을 고려 받고 싶어 할 것이라 이해할 수 있기 때문이다. 그런데 서로 밀접하게 연결되어있는 것처럼 보이는 쾌고감수능력과 이익 고려라는 두 가지 관념을 잠시 분리해서 생각해보면, 쾌고감수능력을 이익 고려의 필요충분조건으로 제시한 싱어의 주장에 관하여 다소간의 의문을 제기해볼 수 있다. 왜냐하면 어떤 존재가 쾌락과 고통을 원하고 추구한다는 사실이 부재한 채, 이를 느낀다는 사실만으로는 우리가 그 존재의 이익을 고려해야 한다는 주장이 설명되지 못하기 때문이다.

이를 검토하기 위해 먼저 쾌락과 고통을 느끼지만 이를 원하고 추구하는 능력이 없는 존재를 가정해볼 수 있다. 이러한 존재가 실제로 있는지는 경험적으로 확인할 수 없지만, 특정 약물에 중독된 채 자신이 원하는 바도 인식하지 못하고 쾌락만 느끼며 연명하는 존재를 상상한다면 그러한 가정을 좀 더 직관적으로 이해해볼 수 있다. 이러한 존재를 가정할 때, 해당 존재가 느낄 쾌락과 고통을 고려한다는 것이 그 존재의 이익을 고려한다는 의미로 이해할 수 있는지는 분명하지 않아 보인다. 왜냐하면 우리가 그 존재가 느낄 쾌락을 증진하는 행위를 하더라도, 이때 그 존재가 느끼는 쾌락이 그 존재가 원할 만한 쾌락인지 아닌지 판단할 기반이 부재하기 때문이다. 이에 따라 우리는 쾌락과 고통을 오직 느끼기만 할 뿐인 그런 존재라면, 그 존재의 어떤 이익을 고려하고 있고 나아가 이를 고려하는 행위가 무엇인지 알아차리기 어렵다고 말할 수 있다. 어쩌면 우리는 그 존재가 실제로 원하는 것이 없음에도 쾌락과 고통을 고려하고 있다고 말함으로써 이익을 고려하고 있다고 위안 삼고 있는 것일지도 모른다.

다른 한편으로 쾌락과 고통을 느끼지는 못하지만 이를 원하고 추구하는 능력만을 갖춘 존재를 가정해보자. 위와 마찬가지로 이러한 존재가 과연 경험적으로 확인 가능한지에 대해서는 의문이 제기될 수도 있겠다. 그러나 현재 목적은 쾌고감수능력과 이익 고려라는 두 관념이 잘 연결될 수 있는지 검토하기 위함이므로, 다만 상상적 차원에서 해당 존재를 가정해보고자 한다. 이때 해당 존재는 실제로는 그 어떤 쾌락과 고통도 느끼지 못한다. 그럼에도 그 존재가 무언가를 원하고 있으며 우리가 이를 충족해주고자 노

www.kci.go.kr

력한다면, 그 존재의 이익을 고려한다고 말할 수 있는지 물을 수 있다. 놀랍게도 설령 그 어떤 쾌락이나 고통도 실제로는 느끼지 못한다고 할지라도, 원하는 바를 충족하도록 돕는 행위는 그 존재의 이익을 고려하는 것처럼 보인다. 즉 이익 고려는 실제로 쾌고를 느낀다는 사실 자체보다는 어떤 존재가 원하는 바를 충족하는지와 더 가까운 관념으로 이해될 수 있다.

이에 따라 본 논문은 쾌고감수능력을 이익 고려의 필요충분조건이라고 본 싱어의 전제 ①에 수정이 필요함을 제시하고자 한다. 심지어 쾌고감수능력은 이익 고려의 필요조건이라고도 이해하기 어려워 보인다. 오히려 쾌락과 고통을 '원하고 추구하는' 능력이 이익 고려의 필요조건에 더 부합하는 듯 보이기 때문이다. 이처럼 쾌고를 느끼는 것과 쾌고를 추구하는 것을 구분하는 시도는 흄(David Hume)이 1차적 인상과 2차적 인상을 구분했다는 점을 통해 더 잘 이해된다. 그는 쾌락과 고통에 관한 감각 자체는 1차적 인상인 반면, 2차적 인상은 쾌고를 포함하는 1차적 인상이나 관념을 원인으로 하여 인간 내부에서 어떤 대상을 향해 발생하는 반성적 인상이라고 설명하였다.[14] 나아가 이 반성적 인상을 정념(sentiment)이라고 불렀다는 점에서,[15] 동물 윤리에서 흔히 '쾌고감수능력 혹은 유정성(sentience)'이라 번역되는 이 용어는 쾌락과 고통을 원하고 추구하는 능력에 가깝다고 이해하는 것이 더 적절해 보인다.

흥미로운 점은 동물 윤리에 관한 좀 더 최근의 논의를 살펴보면 동물의 도덕적 지위를 정초하기 위한 근거로 쾌고감수능력을 제시하면서도, 이를 쾌락과 고통을 '느끼는' 능력보다는 이를 '추구하는' 능력으로 이해하는 경우가 더 많아 보인다는 점이다. 예컨대 케이건(Shelly Kagan)은 쾌락과 고통을 느낄 수 있다는 기본적인 지각 능력에 기반하여 도덕적 지위를 부여하고자 하는 견해에 대해 회의적인 시각을 표하면서, 오히려 도덕적 입장을 설정하는 기준이라면 단순히 쾌락과 고통을 느끼는 것을 넘어 의식적이고 질적인 경험을 할 수 있는 능력으로 이해해야 한다고 지적한다.[16] 특히

14) Hume, David(이준호 역), 『오성에 관하여』, T7.
15) Hume, David(이준호 역), 『오성에 관하여』, T275.
16) Kagan, Shelly(김후 역), 『어떻게 동물을 헤아릴 것인가』, 35쪽.

www.kci.go.kr

그는 이 능력을 '행위성(agency)'이라고 명명하면서 비록 일반적인 용어 사용 맥락과는 다르지만 넓은 의미에서는 동물들도 행위성을 가지며,[17] 따라서 이를 도덕적 지위를 결정하는 기초적인 근거 중 하나로 인정할 수 있다고 주장한다.[18] 또한 누스바움(Martha C. Nussbaum)은 모든 동물이 자신의 목표를 향해 나아가는 특유의 삶의 형태를 갖추었다는 코스가드(Christine M. Korsgaard)의 견해를 수용하면서,[19] 동물의 쾌고감수능력에는 특정한 목적을 능동적으로 추구하는 면이 있다고 설명한다.[20] 본 연구의 주된 목적이 동물의 도덕적 지위 근거를 제시하기 위함은 아니기 때문에 해당 논의를 추가로 서술하지는 않겠지만, 중요한 점은 동물 윤리에서 동물의 도덕적 지위 기준이 되는 능력은 쾌락과 고통을 느끼는 능력보다는 '추구하는' 능력으로 이해되는 게 더 적절하다는 점이다.

이제 동물의 도덕적 지위 기준이 쾌고를 추구하는 능력으로 이해될 수 있다는 점에 기반하여 볼 때, 이익 평등 고려의 원칙을 인간으로부터 출발하여 동물에게까지 확장적으로 적용하고자 한 싱어의 시도에 주목해볼 수 있다.[21] 이는 인간의 도덕적 지위 또한 동일한 능력에 근거한다는 점을 시사하기 때문이다. 즉 동물 윤리, 그중에서도 특히 이익평등고려에 기반하여 도덕적 지위를 설정하고 이를 인간으로부터 동물에게까지 확장 적용한 싱어의 주장을 고려해볼 때, 인간의 도덕적 지위는 쾌고감수능력, 즉 '쾌락과 고통을 추구하는 능력'에 근거한다고 파악할 수 있다. 단, 이때 쾌락과 고통을 추구하는 능력은 즐거운 것을 선호하고 고통스러운 것을 피하고자 하는 자연적인 성향 혹은 욕구 등을 의미하며, 이는 곧 인간의 한 측면이 자연의 법칙에 지배받는다는 칸트(Immanuel Kant)의 말을 빌려서도 이해될 수 있다.[22] 달리 말해 동물 윤리를 통해 바라본 인간의 도덕적 지위는 인간 스스로 설정하는 목적과 이를 추구하는 자율성 능력까지 함축한다고 말

17) 앞의 책, 37-43쪽.
18) 위의 책, 206쪽.
19) Nussbaum, Martha C(이영래 역), 『동물을 위한 정의』, 113쪽.
20) 위의 책, 123쪽.
21) Singer, Peter(황경식 · 김성동 역), 『실천윤리학』, 99쪽.
22) Kant, Immanuel(백종현 역), 『윤리형이상학 정초』, B89.

www.kci.go.kr

하기는 어려우며, 다만 어떤 쾌락이나 좋음을 추구하는 자연적 성향에 근거한다고 이해해볼 수 있다.

3. AI 윤리에서의 인간

앞서 검토한 동물 윤리에서의 논의와 달리, AI의 도덕적 지위에 관한 논변은 한 가지 중요한 차이를 전제한다. 그 차이란 자연적으로 탄생하고 유지되는 존재인 동물과 달리, AI는 인간이 인공적으로 발명해낸 인공물이라는 점이다. 캘벌리(David J. Calverley)는 이러한 차이에 근거하여 동물을 하나의 사유재산으로 취급하던 인식은 바뀔 가능성이 존재하더라도, 안드로이드 로봇(즉 AI 로봇)을 사유재산으로 취급하는 인식은 바뀌기 어려울 것이라고 지적한다.[23]

그럼에도 불구하고 AI와 같은 인공물을 도덕적 행위자로 이해할 가능성을 검토하는 등 인공물의 도덕적 지위 문제를 다루는 경우가 여전히 존재한다. 예컨대 설린스(John P. Sullins)는 비(非)인간중심적 시각에 기반하여 만약 로봇이 프로그래머를 벗어난다는 제한된 의미에서 자율성을 지니고 또한 특정 목표를 설정하는 등의 의도를 가지는 동시에 자신의 책임을 이해하는 것처럼 행동한다면, AI가 도덕적 행위자일 수 있다고 주장한다.[24] 혹은 반대로 앤더슨(Michael Anderson & Susan L. Anderson)과 같이 인간중심적 시각을 견지하면서도 원리적으로 기계가 인간과 같은 종류의 도덕성을 부여받을 수 있다는 견해가 존재하기도 한다.[25] 한편 국내에서도 신상규(2017, 2019), 고인석(2017, 2018), 이상욱(2019), 최경석(2020), 김다솜(2021) 등의 많은 연구자가 AI의 도덕적 지위 문제를 직간접적으로 다루고 있음을 확인할 수 있다.

---

23) Calverley, David J, “Android science and animal rights, does an analogy exist?”, p.408.
24) Sullins, John P, “When is a Robot an Moral Agent?”, pp.23-30.
25) Anderson, Michael & Anderson, Susan L, *Machine Ethics*, p.3.

www.kci.go.kr

이러한 국내외 다수의 관련 선행 연구를 통해 파악할 수 있는 공통된 이해 중 주목할 만한 점이 두 가지 존재한다. 하나는 AI의 도덕적 지위를 자율성이나 행위성 개념과 밀접한 연관이 있다고 이해한다는 점이며, 다른 하나는 AI의 자율성이나 행위성이 제한된 형태로는 인정될지언정 인간의 그것과는 다르다고 구분한다는 점이다. 이 두 가지 쟁점을 포함하여 AI의 도덕적 지위에 관한 논변을 정리해보면 다음과 같다:

① 자율성이나 행위성은 도덕적 지위의 근거가 된다.
② AI는 자율성이나 행위성을 가지거나 혹은 갖지 못한다.
③ 그러므로 AI는 도덕적 지위를 가지거나 혹은 갖지 못한다.

이때 전제 ①과 전제 ②는 각각 중요한 검토 대상이 된다. 단 전제 ①에 포함되는 자율성이나 행위성은 인간과 AI 모두에게 적용 가능한 것이어야 한다. 이를 염두에 두고 먼저 전제 ①부터 순서대로 검토해볼 수 있다.

먼저 전제 ①은 앞서 동물 윤리를 검토한 바에 따르면 싱어의 주장과는 상이하다는 점을 시사한다. 특히 싱어가 선호 공리주의의 입장을 견지한다는 점을 고려할 때,[26] 전제 ①은 그와 반대되는 칸트주의적인 도덕관에 입각한다고 이해해볼 수 있다. 이와 관련하여 AI의 자율성을 칸트 등의 자율성 개념에 비추어 검토한 고인석(2017)의 분석[27]을 참고할 수 있다. 그에 따르면, 칸트주의적인 도덕관에서 바라본 자율성 개념은 타율성과 대비되는 개념이자 "자기의 원인성을 규정하는 능력"[28]이다. 이때 자율성이 타율성과 대비되는 개념이라는 말은 행위자의 행위 원리를 규정하는 원천이 오롯이 행위자 자신의 순수한 이성으로부터 비롯할 때 자율적인 반면, 그 원천이 행위자 이외의 것으로부터 비롯할 때 타율적이라는 것을 의미한다. 이는 곧 행위가 주체 자신으로부터 비롯한다는 말을 의미하기도 한다는 점에서, 행위성과도 일맥상통한다고 이해할 수 있다. 그러므로 본 연구에서는 자기

26) Singer, Peter(황경식 · 김성동 역), 『실천윤리학』, 41-42쪽.
27) 고인석, "인공지능이 자율성을 가진 존재일 수 있는가?".
28) Kant, Immanuel(백종현 역), 『실천이성비판』, A29f.

www.kci.go.kr

원인성이라는 특징을 자율성과 행위성 모두에 내재하는 공통요인으로 삼음으로써, 전제 ①에서 가리키는 도덕적 지위의 근거로서의 자율성과 행위성을 '자기원인성'으로 이해하고자 한다.

그렇다면 자기원인성은 어떻게 도덕적 지위의 근거가 되는가? 자기원인성은 행위자 자신이 행위의 원천이 이 된다는 점에서 행위자에게 '행위 주체'의 지위를 부여하는 근거가 될 수 있을지언정, 그 지위가 '도덕적인' 이유는 설명되지 않는 것처럼 보인다. 이에 본 연구는 자기원인성이 도덕적 지위의 근거가 되는 이유가 행위자 자신이 도덕적 행위의 온전한 원천이 되기 때문이라고 이해한다. 즉 자기원인성은 행위자가 도덕적 선(善)을 행위자 스스로 선택한다는 점을 함축하며, 이로부터 도덕적 지위의 근거가 된다는 것이다.

전제 ①에 관한 이러한 이해를 고려할 때, 이제 전제 ②는 어떻게 검토될 수 있을까? AI는 앞서 정리한 의미에서의 자기원인성을 갖는가? 이와 관련하여 신상규는 무어(James H. Moor)의 윤리적 행위성 구분을 토대로 AI에게 *제한적으로* 자율성 개념을 적용할 수 있다고 주장하였다. 그에 따르면 AI는 주어진 입력에 대해 어떤 산출을 내놓아야 할지 자유롭게 결정한다는 점에서, 상황 변화를 인지하고 그에 따라 적절한 선택을 할 수 있는 제한된 수준의 자유도를 갖추고 있다.[29] 그러므로 기능적인 차원에서 AI의 *제한된* 자율성을 인정할 수 있다는 것이다.[30] 예컨대 가장 많은 이익을 산출하는 행위가 도덕적으로 옳다는 관점에 기반하면, AI는 도덕적 지위의 근거가 되는 자기원인성을 가진다고 설명할 수 있는 것처럼 보인다. 주어진 상황에서 AI가 가장 많은 이익을 산출하는 행위가 무엇인지 계산하고 그 행위가 필요하다고 판단했다면, 도덕적으로 옳은 행위를 스스로 선택했다고 설명하는 데 무리가 없어 보이기 때문이다.

그렇다면 AI는 제한된 수준이 아니라 온전한 자기원인성을 가질 뿐만 아니라, 오히려 인간의 합리적 계산 능력의 수준을 고려할 때 인간보다 더 뛰어난 수준의 능력을 갖추고 있다고 판단해야 하지 않는가? 만약 이러한

29) 신상규, "인공지능은 자율적 도덕행위자일 수 있는가?", 273-275쪽.
30) 위의 글, 276쪽.

www.kci.go.kr

결론에 동의하기 어렵다면 아마도 그 이유는 AI가 그 도덕적 행위를 스스로 선택하여 산출해냈다고 가정하더라도, 이러한 가정이 AI가 도덕적 행위의 온전한 원천, 즉 자기원인이 된다는 의미까지 함축하지는 않는다고 생각하기 때문일 것이다.

이 생각을 좀 더 자세히 검토해보기 위한 첫 번째 단추는 다음과 같다: AI는 인간에 의해 발명된 인공물이다. AI는 결국 인간에 의해 발명된 인공물이라는 점에서, 스스로는 그 어떤 판단이나 선택의 온전한 원천일 수 없으며, 따라서 이를 발명한 사람과 그 지위를 나누어 가져야 한다고 생각할 수 있다. 이는 AI에 문제상황에 관한 책임을 온전히 귀속시킬 수 있는지와도 연결되는데, AI의 문제가 되는 판단에 관한 책임은 프로그래머나 기업과 나누어 가져야 한다는 직관이 존재한다는 점이 이를 뒷받침한다. 그런데 AI가 다른 존재에 의해 만들어졌기 때문에 행위의 자기원인이 될 수 없으며 나아가 책임도 질 수 없다는 논리는 인간에게도 동일하게 적용된다는 점에 주목할 수 있다. 즉 인간은 다른 인간에 의해 만들어진 존재이기도 하다는 것이다. 그렇다면 부모는 언제나 자식의 선택과 판단에 대한 책임을 나누어져야 하는 자식 인간의 원천 중 일부로 취급받아야 하는가?

인간은 일정 연령 이상이 되면 독립적인 개인으로 인정받으며, 따라서 부모의 자식에 대한 책임 의무는 유지되지 않는다. 이때 한 개인이 부모에게서 독립한다고 보는 이유는 그 개인의 자아정체성에 기반한다. 즉 자아를 갖춘 한 개인이라면 도덕적 행위의 온전한 원천이 될 수 있다는 것이다. 이로부터 두 번째 단추를 고려해볼 수 있는데, 바로 AI는 자아를 가질 수 없다는 것이다. 최경석(2020)과 고인석(2018)이 지적하는 바와 같이, 자율성 혹은 행위성은 그 행위 주체의 자아 관념과 자아에 관한 자기의식을 요구한다고 이해할 수 있다. 즉 자아가 없다면 행위성도 인정하기 어려우며,[31] 자신의 정체성을 인지하는 등의 자의식이 없는 경우에도 마찬가지라는 것이다.[32] 이는 자기원인성이 도덕적 지위의 근거가 되는 이유를 설명하는 좋은 후보로 보인다. 그러나 이는 적어도 두 가지 전제에 기초하고

31) 고인석, “인공지능의 존재 지위에 대한 두 물음”, 178쪽.
32) 최경석, “인공지능이 인간 같은 행위자가 될 수 있나?”, 80쪽.

www.kci.go.kr

있는데, 하나는 자아가 도덕적 행위의 원천이 된다는 도덕관이 필요하다는 것이며, 다른 하나는 자아가 실재한다는 믿음이다. 이때 후자의 전제는 만약 자아가 다양한 기억의 종합에 불과하다면 이를 AI가 소유할 수 없는 이유에 관한 새로운 답변을 요구한다. 이에 자아 관념은 자기원인성의 도덕적 지위 근거를 설명하는 좋은 후보가 되지만, 다만 그 논의가 기초하고 있는 자아의 실재성에 관한 전제가 확립될 필요성이 있으며, 자아가 도덕적 행위의 원천이 된다는 도덕관이 함께 제시되어야 한다.

마지막으로 AI가 도덕적 행위의 온전한 원천이 될 수 없다는 생각을 검토하는 세 번째 단추는 인간이 AI를 발명한 의도와 관련된다. 인간이 AI를 발명한 진짜 의도는 파악하기 어려울 수 있으나, 적어도 필자는 그 의도가 AI라면 완전한 합리성을 실현할 것이라는 기대와 관련이 있다고 생각한다. 즉 AI는 인간의 완전한 합리성에 관한 기대에 기반하여 발명된 인공물이라는 것이다. 이는 AI가 합리성이라는 원리에 지배당하고 있으며, 따라서 혹자는 AI가 그 원리에 기반하여 판단하고 선택할 뿐이지 온전한 원천이 될 수는 없다고 주장할 수 있다. 그런데 이러한 주장에 따르면, 앞서 검토하고자 했던 생각을 반복적으로 제기할 뿐 그 이유를 설명하는 것은 아니게 된다. 즉 본래 검토하고자 했던 생각은 AI가 인간보다 합리적으로 계산하는 능력이 뛰어나므로 그에게 도덕적 지위를 부여해야 함에도 불구하고 AI가 도덕적 행위의 온전한 원천이 될 수 없는 이유가 무엇인지에 관한 것이었다. 그러므로 그 이유를 본 연구는 AI에게 완전한 합리성을 기대하는 이유가 무엇인지와 관련하여 제시하고자 한다.

AI에게 완전한 합리성을 기대하는 이유는 인간이 완전히 합리적인 존재이기 어렵기 때문이다. 즉 인간은 언제나 비합리적으로 판단하고 행동할 가능성을 잠재한 존재라는 점에서 항상 일관되게 신뢰하기 어렵다는 한계를 가진다. 그런데 역설적으로 바로 이러한 한계 때문에 인간은 도덕적 행위의 온전한 원천으로서 도덕적 지위를 가진다고 본 논문은 주장하고자 한다. 즉 인간은 실수로 악을 저지르거나 혹은 의도적으로라도 비도덕적인 선택을 내릴 가능성을 내포하고 있음에도 불구하고 이를 이겨내고 도덕적으로 선택하고 행동하는 존재라는 점에서 도덕적 행위의 온전한 원천이 된

www.kci.go.kr

다는 것이다. 만약 알파고가 자신에게 거는 많은 사람의 기대를 저버리겠다는 비합리적 판단에 근거하여 악수(惡手)를 두었다고 가정해보자.[33] 그 악수를 해명하는 시도가 많은 사람의 기대를 저버리겠다는 판단으로 해명될 수밖에 없다면, AI에 도덕적 지위를 부여하는 데 느끼는 거부감이 해소될 것이라 보인다. 혹자는 AI의 수행 능력에 의문을 제기하고 끝까지 알파고가 그러한 판단을 내렸다는 결론을 거부하려 할지도 모른다.

위의 검토들로부터 추론할 수 있는 바, 본 연구는 자율성이나 행위성에 공통으로 내포된 자기원인성이 도덕적 지위의 근거가 되는 이유가 악을 선택할 수 있음에도 의도적으로 선(善)을 선택하는 능력에 있다고 정리하고자 한다. 그리고 바로 이 지점이 AI에는 도덕적 지위를 부여하기 어려운 반면, 인간에게는 부여할 수 있다고 생각하는 이유임을 제시하고자 한다. 즉 인간은 AI와 달리, 선과 악이라는 두 가지 선택지가 놓여 있을 때 악을 선택할 수도 있으나 의도적으로 도덕적 선을 선택하는 존재이며, 이러한 의도적 선택이 인간의 도덕적 지위 근거가 된다는 것이다. 인간의 의지가 이성과 경향성의 갈림길에 서 있다는 칸트의 말을 빌려 이해해볼 때,[34] 인간의 자기원인성은 선과 악, 그리고 이성과 경향성이라는 두 가지 선택지 사이에서 '의도적으로 선을 선택할 수 있는 능력'이라는 점에서 도덕적 지위의 근거가 된다.

4. 인간의 도덕적 지위 근거 검토

앞서 2장과 3장을 차례로 검토하면서 도출된 내용을 정리해보면 다음과 같다: 먼저 동물 윤리에서 동물의 도덕적 지위를 검토하는 주된 근거는 쾌고감수능력이다. 그런데 쾌락과 고통을 느끼는 것만으로는 이익 고려의 충분한 근거가 되지 못하며, 따라서 '쾌고를 추구하는 능력'을 도덕적 지위

33) 고인석, "인공지능이 자율성을 가진 존재일 수 있는가?", 178쪽.
34) Kant, Immanuel(백종현 역), 『윤리형이상학 정초』, B14.

www.kci.go.kr

의 근거로 이해할 수 있다. 이때 동물의 능력은 인간도 모두 소유하고 있으며, 종적 차이에도 불구하고 동등한 이익고려가 필요하다는 싱어의 주장을 고려하면 인간의 도덕적 지위 근거도 쾌고를 추구하는 능력이라고 볼 수 있다. 한편 AI 윤리에서 AI의 도덕적 지위를 검토하는 주된 근거는 자율성 혹은 행위성이며, 이 둘은 자기원인성이라는 공통요인을 내포한다. 그런데 도덕적 행위를 직접 선택한다는 의미에서 자기원인성을 AI가 가진다고 인정하기 어려워 보이는데, 왜냐하면 AI는 악을 선택할 수 있음에도 불구하고 의도적으로 선을 선택하는 것은 아니기 때문이다. 이로부터 인간이 도덕적 지위를 가지는 근거를 확인할 수 있는데, 즉 인간의 도덕적 지위 근거는 '의도적으로 선을 선택하는 능력'이라는 것이다. 즉 요약하면, 동물윤리를 통해 바라본 인간의 도덕적 지위 근거는 쾌고를 추구하는 능력이며, AI 윤리를 통해 바라본 인간의 도덕적 지위 근거는 의도적으로 선을 선택하는 능력이다.

이제 이 두 근거를 바탕으로 인간의 도덕적 지위의 기준을 제시해볼 수 있다. 가능한 선택지는 총 4개다: 1) 둘 모두 기준이 되지 못한다는 입장, 2) 쾌고를 추구하는 능력만 기준이 된다는 입장, 3) 의도적으로 선을 선택하는 능력만 기준이 된다는 입장, 그리고 4) 둘 모두 포함해야 기준이 된다는 입장. 이때 선택지 1)은 앞선 논의와도 부합하지 않을뿐더러 우리의 직관적인 이해에도 부합하지 않는다는 점에서 배제할 수 있다. 그렇다면 남은 2), 3), 4)를 차례로 검토해보자.

먼저 선택지 2)의 입장을 검토해보면, 인간의 도덕적 지위 기준은 쾌고를 추구하는 능력으로만 이해된다. 그런데 앞선 2장의 말미에서 필자는 쾌고를 추구하는 능력을 일종의 자연적 성향으로 이해하였다. 따라서 만약 도덕적 선이 쾌락을 제공하기 때문에 이를 추구한다면, 인간은 자연적 성향에 따라 도덕적 선을 추구하는 것이지, 의도적으로 선택한 것이 아니게 된다. 이에 따르면 선택지 2)는 3장에서 AI 윤리를 통해 검토한 인간의 도덕적 지위 근거가 선을 의도적으로 선택하는 능력에 있다는 주장과 상충한다.

다음으로 선택지 3)의 입장을 검토해보면, 인간의 도덕적 지위 기준은 의도적으로 선을 선택하는 능력으로만 이해된다. 그리고 이는 선택지 2)에

www.kci.go.kr

서 검토한 바와 마찬가지로 선택지 2)와 상충하는 주장으로 이해될 수 있다. 왜냐하면 인간이 의도적으로 선을 선택한다면, 그 선택지는 자연적 성향에 따라 쾌락을 추구한 것으로 이해되지 않을 수 있기 때문이다. 즉 인간의 의도성은 자연적 성향을 거부할 수도 있으며 혹은 의도적으로 선택한 선이 쾌락을 제공하지 않는다는 결과를 불러올 수도 있다.

따라서 선택지 2)와 선택지 3)은 서로 충돌한다는 점을 파악할 수 있으며, 일종의 딜레마를 선사한다고도 이해할 수 있다. 즉 우리는 선택지 2)만을 선택하거나 혹은 선택지 3)만을 선택할 수 있다. 그러나 이 같은 딜레마 양상은 둘 중 하나만으로 인간의 도덕적 지위 기준을 설명하기에 충분하지 않다는 점을 시사한다. 왜냐하면 2장과 3장의 검토를 통해 우리는 동물 윤리와 AI 윤리 각각에서 인간의 도덕적 지위를 부여하는 기준이 되는 두 가지 능력, 즉 쾌고를 추구하는 능력과 선을 의도적으로 선택하는 능력을 도출하였기 때문이다. 만약 둘 중 하나만을 선택하게 된다면 두 능력을 모두 포괄하지 못하는 제한적인 도덕적 지위 근거만 제시할 수 있을 뿐이며, 이는 도덕 이론이라면 인간의 특성을 고려해야 한다는 본 논문의 전제에 어긋나기 때문이다. 달리 말해, 두 윤리 영역을 각각 검토한 결과 인간이라는 존재를 이해하는 서로 다른 두 특성을 발견했음에도 불구하고, 어느 하나만을 인간의 도덕적 지위 근거로 이해하는 것은 두 영역에서 드러나는 인간의 두 가지 측면을 포괄하지 못한 반쪽짜리 인간만을 상정하는 것이 된다.

그러므로 본 논문은 선택지 2)와 3)을 배제하고, 선택지 4)를 선택해야 한다고 주장하고자 한다. 그런데 선택지 4)는 표면적으로는 하나의 주장처럼 보이지만 사실은 두 가지 서로 다른 주장으로도 이해할 수 있다. 왜냐하면 인간의 도덕적 지위를 부여하는 기준을 쾌고를 추구하는 능력이고 *또한* 의도적으로 선을 선택하는 능력으로 제시할 수도 있는 한편, 쾌고를 추구하는 능력이거나 *혹은* 의도적으로 선을 선택하는 능력이라고도 제시할 수 있기 때문이다. 즉 선택지 4)는 두 능력의 연결 관계가 연언이거나 선언일 수도 있다는 점에서 두 가지 하위 선택지를 내포한다. 이를 본 논문에서는 각각 4)-1을 연언 관계로 이해하는 선택지로, 4)-2를 선언 관계로

www.kci.go.kr

이해하는 선택지로 상정하여 추가로 검토하고자 한다.

먼저 선택지 4)-1는 인간의 도덕적 지위가 쾌고를 추구하는 능력에 의해서 부여되고, 또한 의도적으로 선을 선택하는 능력에 의해서도 부여된다고 주장한다. 그러나 이 같은 주장은 앞서 선택지 2)와 3)을 검토한 결과에 따르면 한 가지 문제를 내포한다는 점을 시사한다. 즉 선택지 4)-1은 선택지 2)와 선택지 3)을 동시에 참으로 인정하겠다는 주장인데, 서로 충돌하는 선택지를 어떻게 동시에 참으로 인정할 수 있는지에 관한 문제가 해소되어야 한다는 것이다. 결국 이는 인간의 도덕적 지위를 어떻게 부여해야 하는지에 관한 물음에 대해, 서로 충돌할 수 있지만 인간이 그런 모순적 존재라는 점을 받아들여야 한다는 결론밖에 제시하지 못하게 된다.

물론 각각 쾌고를 추구하는 능력에 의해 부여되는 도덕적 지위는 도덕적 피동자(moral patient)의 지위로, 의도적으로 선을 선택하는 능력에 의해 부여되는 도덕적 지위는 도덕적 행위자(moral agent)의 지위로 구분함으로써 해당 문제를 해결하고자 할 수도 있다.[35] 각 능력에 의해 부여되는 도덕적 지위 양상이 상이하므로 서로 충돌하지 않는다고 말할 수 있기 때문이다. 그러나 도덕적 지위 문제가 그 대상을 어떻게 대우해야 하는지의 실천적 문제와 관련된다는 점을 고려해보면, 그 지위의 명칭을 달리하는 것만으로는 문제가 충분히 해결된다고 말하기는 어려워 보인다.

예컨대 의사결정능력이 부재한 말기 암 환자가 존재하며 이 환자의 질병은 회복될 수 없다고 가정해보자. 선택지 4)-1에 의하면 해당 환자는 도덕적 피동자의 지위도 부여받는 동시에 도덕적 행위자의 지위도 부여받는

35) 일반적으로 도덕적 피동자(moral patient)는 그 대상의 처우가 도덕적으로 고려되어야 한다는 도덕적 고려대상임을 의미하며, 도덕적 행위자(morla agent)는 그 대상의 도덕적 행위가 존중받아야 한다는 것을 의미한다. 캄(Frances Kamm)은 이를 넓은 의미의 도덕적 지위와 좁은 의미의 도덕적 지위로 구분한다. 이에 본고에서는 넓은 의미의 도덕적 지위 개념을 수용하여 도덕적 지위가 그 대상을 도덕적으로 어떻게 대우해야 하는지 결정하는 기준을 의미하는 것으로 사용하고, 이에 따라 도덕적 지위를 도덕적 피동자와 도덕적 행위자로 나누어 볼 수 있음을 전제하였다. 자세한 논의는 캄(Kamm)의 *Intricate Ethics: Rights, Responsibilities, and Permissible Harm*, 7장 "Moral Status", pp.227-236을 참고할 것.

www.kci.go.kr

다. 따라서 그 환자를 대우할 때 우리는 해당 환자가 쾌고를 추구하는 능력을 지닌 존재로 대우하는 동시에 의도적으로 선을 선택하는 능력을 지닌 존재로도 대우해야 한다. 이때 전자의 대우 방식에 의하면 환자는 앞으로 고통밖에 느낄 수 없는 존재이므로 환자의 연명치료를 중단하는 행위가 허용된다고 이해할 수 있다. 그런데 후자의 대우 방식에 의하면 우리는 환자가 의도적으로 선택한 바를 존중해야 하므로 그 환자를 대우할 근거로 해당 환자의 의사를 확보해야 한다고 주장하거나, 혹은 의도적으로 선을 선택하는 존재로 대우하기 위해서는 환자의 의사와 관계없이 연명치료를 중단해서는 안 된다고 주장할 수도 있다. 결국 환자의 지위를 어떻게 상정하는지는 그 환자를 어떻게 대우해야 하는지를 결정하므로, 해당 사례에서 우리는 환자를 대우할 하나의 방법을 제시할 수 없다.

그러므로 앞의 사례에서 드러난 바와 같이 서로 충돌하는 주장을 동시에 인정하는 선택지 4)-1은 도덕적 의사결정을 내리는 과정에서 그 실용성을 보여주지 못한다. 이에 본 논문은 마지막으로 남은 선택지 4)-2, 즉 인간의 도덕적 지위를 부여하는 기준이 쾌고를 추구하는 능력이거나 혹은 의도적으로 선택하는 능력이라는 입장을 선택하고자 한다.

우선 이 같은 선택지에서 주목할 만한 점은 우리의 일상적인 모습에 잘 부합한다는 기술적(記述的) 의의가 있다는 점이다. 우리는 한편으로는 의도적으로 선을 선택하는 능력에 기반하여 그 사람에게 도덕적 책임을 묻기도 하지만, 다른 한편으로는 그 사람의 쾌고를 추구하는 능력을 고려하여 이타적 행위를 실천하기도 한다. 전자의 양상은 법정이나 도덕적 잘못을 판별할 때 드러나는 한편, 후자의 양상은 부모의 자식에 대한 양육이나 회복 불가능한 말기 환자의 연명치료 중단 문제에서 발견할 수 있다. 이 같은 사례들은 이미 우리가 인간의 도덕적 지위를 두 가지 능력 중 하나에 기반하여 부여하고 있다는 혼합적인 양상을 보여준다.

현실적으로 그러한 혼합적 양상이 발견된다는 사실과 더불어, 선택지 4)-2는 앞의 말기 암 환자 사례에서 우리가 환자의 지위를 어느 하나로만 인정하고 그에 따라 대우해도 된다는 결론을 내릴 수 있도록 한다. 즉 만약 환자의 지위를 도덕적 피동자로 인정한다면 연명치료 중단이 허용된다

www.kci.go.kr

고 주장할 수 있고, 혹은 환자의 지위를 도덕적 행위자로 인정한다면 환자의 의사와 관계없이 연명치료를 중단해서는 안 된다고 주장할 수도 있다. 둘 중 어느 입장을 선택하는 것이 옳은 선택인지와는 관계없이, 선택지 4)-2는 적어도 하나의 선택이 다른 선택의 충돌 가능성을 배제할 수 있다는 실용적 의의를 보여준다.

나아가 쾌고를 추구하는 능력이 도덕적 피동자 지위의 근거가 되고, 의도적으로 선을 선택하는 능력이 도덕적 행위자 지위의 근거가 된다는 앞의 논의를 받아들이면 동물과 AI의 도덕적 지위를 우리가 어떻게 이해하는지에 관한 직관적인 설명도 가능해진다. 우선 이러한 설명은 동물과 인간의 이익을 동등하게 고려해야 하므로 동등한 도덕적 지위를 갖는다는 싱어의 주장[36]을 도덕적 피동자, 즉 도덕적 행위의 고려대상으로서 지위를 의미하는 것으로 제한하여 수용할 수 있다. 다음으로 이러한 설명은 AI가 인간보다 뛰어난 판단 및 선택을 내릴 수 있는 인지적인 능력을 갖추고 있음에도 불구하고 도덕적 행위자라는 지위를 부여하기에는 거부감을 느끼는 이유가 된다.

이제까지의 논의를 정리해보면, 동물 윤리와 AI 윤리에서 논의되는 도덕적 지위 문제는 인간의 도덕적 지위의 기준에 관한 함의를 제공한다. 이는 인간이 쾌락과 고통을 추구하는 능력에 기반하여 도덕적 피동자 지위를 가질 수 있다는 것과 의도적으로 선을 선택하는 능력에 기반하여 도덕적 행위자 지위를 가질 수 있음을 시사한다. 단, 두 능력과 지위는 동시에 참으로 인정되는 연언 관계라기보다는 어느 하나만이라도 참으로 인정되는 선언 관계로 이해하는 것이 더 적합하다. 그러므로 본 논문은 인간의 도덕적 지위가 도덕적 피동자와 행위자 둘로 구분될 수 있으며, 각각이 쾌고를 추구하는 능력과 의도적으로 선을 선택하는 능력에 의해 부여된다고 주장한다. 이 같은 본 논문의 주장은 인간이라는 존재가 가진 복잡한 측면을 잘 보여주며, 어쩌면 고대 그리스 시대부터 이어 온 인간의 이중적인 모습에 관한 이해를 재확인한 것에 불과할 수도 있다. 그러나 인간은 이중적 측면을 가진 존재로서 그 도덕적 지위를 다층적으로 보장받아야 하는 존재

36) Singer, Peter(김성한 역), 『동물해방』, 35쪽

www.kci.go.kr

로 이해하는 게 가장 적절해 보인다.

마지막으로 본 논문의 입장이 최훈(2024)이 옹호하는 '혼합 견해(the hybrid view)'와는 구분됨을 밝히면서 본론을 마무리하고자 한다. 최훈은 노직(Robert Nozick)의 견해를 따라 인간에게는 칸트주의 도덕을 적용하는 동시에 동물에게는 공리주의 도덕을 적용해야 한다는 혼합 견해를 주장한다.[37] 그는 인간과 동물의 특성이 다르다는 점에 기반하여 각 대상에게 적용되어야 하는 도덕 이론이 구분된다고 주장하는데, 이와 달리 본 논문은 인간에게 도덕적 행위자 지위를 부여할 때와 도덕적 피동자 지위를 부여할 때 서로 다른 도덕 이론이 활용될 수 있음을 주장한다. 즉 인간에게 칸트주의 도덕과 공리주의 도덕 모두 적용 가능하다는 것이다. 혹자는 이 같은 본 논문의 입장에 대해 서로 충돌 가능한 두 도덕 이론을 모두 적용한다는 점에서 또 다른 문제를 제기할 수도 있겠지만, 최훈이 주장한 바와 같이 윤리 이론은 삶에 있어 중요한 윤리적 지침이 되어야 한다.[38] 이러한 점에서 인간이 다른 인간을 대우할 때 어떤 기준에 근거해야 하는지를 제시하고자 한 본 논문의 주장이 실용적 차원에서 수용되기를 희망하는 바이다.

5. 결론

본 논문은 동물 윤리와 AI 윤리라는 서로 다른 응용윤리 영역을 함께 검토함으로써 각 영역에서 도출되는 인간의 도덕적 지위 기준을 정리하고자 하였다. 이처럼 두 응용윤리 영역을 한데 모아 검토하려는 시도는 각 영역의 내적 논리만으로는 해결되기 어려운 점들이 해소될 가능성을 확인해보기 위함이기도 하며, 나아가 각 영역에서 내적으로 사용되고 있는 인간에 관한 도덕적 관념을 검토해보기 위함이기도 하다. 이상욱(2019)은 인공지능의 도덕적 행위자로서 가능성을 검토하면서 그와 관련한 쉬운 문제

37) 최훈, "동물에게는 공리주의, 사람에게는 칸트주의: 혼합 이론 옹호", 6쪽.
38) 위의 글, 12쪽.

www.kci.go.kr

와 어려운 문제를 구분하였는데, 이때 쉬운 문제란 주제와 관련된 핵심 개념이나 윤리적 직관이 대체로 공유되는 사안의 문제인 반면, 어려운 문제는 핵심 개념에 관한 재검토가 요구되는 문제로 이해할 수 있다. 그는 나아가 어려운 문제를 해결하는 방법은 쉬운 문제를 해결하는 과정을 통해 이루어져야 한다고 주장하였는데,[39] 이러한 그의 제안에 착안하여 동물 윤리와 AI 윤리에서의 도덕적 지위라는 어려운 문제를 검토해보고자 한 것이다.

해당 검토에 따르면, 인간에게 도덕적 지위를 부여하는 근거는 동물 윤리와 AI 윤리 각각에서 서로 다른 능력으로 파악된다. 동물 윤리에서 동물의 비교 대상이 되는 인간은 쾌락과 고통을 추구하는 능력 때문에 도덕적 지위를 확보하는 반면, AI 윤리에서 AI의 비교 대상이 되는 인간은 의도적으로 선을 선택하는 능력 때문에 도덕적 지위를 확보한다. 그렇다면 인간의 도덕적 지위 근거는 두 가지 능력으로 구분되며, 본 연구는 이 두 능력 모두 인간이 도덕적 지위를 가지는 근거가 된다고 주장하고자 한다. 특히 전자의 지위를 도덕적 고려대상으로서의 피동자의 지위로, 후자의 지위를 도덕적 주체로서의 행위자의 지위로 구분하여 이해해볼 수 있다. 이에 따르면 인간은 도덕적 고려대상이 되는 동시에 도덕적 주체가 되는 것이다.

본 연구는 각각 구분되어 개별적인 연구로만 진행되는 응용윤리 담론들이 서로 소통할 수 있는 통로를 열어두고자 시도하는 목적에서도 탐구되었다. 많은 응용윤리 영역에서 특정 주제는 그것의 도덕적 지위를 결정하는 문제를 포함한다. 이러한 측면에서 어느 영역이든 통용될 수 있는 도덕적 지위의 척도를 정하는 것은 다학제 간 윤리적 담론을 가능하게 하는 하나의 유용한 수단이 될 수 있다. 응용윤리의 탐구는 어디까지나 그 토대가 되는 기초윤리 영역이 안정적으로 확립될 때 의미를 가질 수 있을 것이며, 본 연구가 그러한 안정적 토대를 마련하는 데 기여하는 한 가지 시도가 되고자 함을 밝히면서 글을 마무리하고자 한다.

---

39) 이상욱, “인공지능의 도덕적 행위자로서의 가능성: 쉬운 문제와 어려운 문제”, 273쪽.

www.kci.go.kr

【참고문헌】

고인석, “인공지능이 자율성을 가진 존재일 수 있는가?”, 『철학』 제133집, 한국철학회, 2017.

_____, “인공지능의 존재 지위에 대한 두 물음”, 『철학』 제136집, 한국철학회, 2018.

김다솜, “흄의 도덕적 기계와 인공지능”, 『철학탐구』 제61집, 중앙대학교 철학연구소, 2020.

류지한, “싱어의 동물 해방론의 윤리적 쟁점”, 『윤리연구』 제1권 제136호, 한국윤리학회(윤리연구), 2023.

신상규, “인공지능은 자율적 도덕행위자일 수 있는가?”, 『철학』 제132집, 한국철학회, 2017.

_____, “인공지능의 도덕적 지위와 관계론적 접근”, 『철학연구』 제149집, 중앙대학교 철학연구소, 2019.

이상욱, “인공지능의 도덕적 행위자로서의 가능성: 쉬운 문제와 어려운 문제”, 『철학연구』 제125집, 중앙대학교 철학연구소, 2019.

장동익, “피터 싱어의 동물해방론을 비판함: 종차별주의 옹호”, 『윤리학』, 제12권 제1호, 한국윤리학회(윤리학), 2023.

최경석, “인공지능이 인간 같은 행위자가 될 수 있나?”, 『생명윤리』, 제21권 제1호, 한국생명윤리학회, 2020.

최훈, “동물에게는 공리주의, 사람에게는 칸트주의: 혼합 이론 옹호”, 『윤리학』, 제13권 제1호, 한국윤리학회(윤리학), 2024.

Anderson, Michael & Anderson, Susan Leigh, *Machine Ethics*, Eds., Cambridge University Press, 2011,

Aristotle(유원기 역), 『영혼에 관하여*(De Anima)*』, 궁리출판, 2012.

Calverley, David J, “Android science and animal rights, does an analogy exist?”, *Connection Science* 18(4), 2006.

Coeckelbergh, Mark(신상규 · 석기용 역), 『AI 윤리에 대한 모든 것』, 아카넷, 2024.(*AI Etihcs*, The MIT Press, 2020.)

www.kci.go.kr

Hume, David(이준호 역), 『오성에 관하여』, 서광사, 1994.(*A Treatise of Human Nature: Of the Understanding*, 1740.)

Hume, David(이준호 역), 『정념에 관하여』, 서광사, 1996.(*A Treatise of Human Nature: Of the Passions*, 1740.)

Kagan, Shelly(김후 역), 『어떻게 동물을 헤아릴 것인가』, 안타레스, 2020.(*How to Count Animals, more or less*, Oxford University Press, 2019.)

Kamm, Frances, *Intricate Ethics: Rights, Responsibilities, and Permissible Harm*, Oxford University Press, 2007.

Kant, Immanuel(백종현 역), 『윤리형이상학 정초』, 아카넷, 2018.(*Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, 1785.)

Kant, Immanuel(백종현 역), 『실천이성비판』, 아카넷, 2019.(*Kritik der praktischen Vernunft*, 1788.)

Nussbaum, Martha C(이영래 역), 『동물을 위한 정의』, 알레, 2023.(*Justice for Animals: Our Collective Responsibility*, Simon & Schuster, 2023.)

Singer, Peter(김성한 역), 『동물해방』 개정판, 연암서가, 2021.(*Animal Liberation: The Definitive Classic of the Animal Movement*, Harper Perennial Modern Classics, 2009.)

Singer, Peter(황경식 · 김성동 역), 『실천윤리학』, 연암서가, 2013.(*Practical Ethics*, Cambridge University Press, 2011.)

Sullins, John P, "When is a Robot an Moral Agent?", *International Review of Information Ethics (IRIE)* 6, 2006.

www.kci.go.kr

The Korean Journal of Ethics Vol.13 No.2
ISSN 2234-8115 eISSN 2733-9920

A Study on Human Moral Status through Animals and AI

Lee Kyoung-Geun*

【Abstract】

This paper tries to derive the moral status of humans from the related arguments discussed in animal ethics and AI ethics. Ethical concerns regarding animals and AI have increased, and there have been attempts to explore the moral status of each object. And the effort is based on the fact that animals and AI share some of the capabilities of humans. This suggests that moral status arguments in animal ethics and AI ethics can help arrange the moral status of humans. If the attempts of this paper are successfully carried out, we will be able to escape from the criticism that the debate on the moral status of animals and AI is nothing more than a rationalization aimed at securing the status of each object. Furthermore, by providing a common basis for assigning moral status to diverse objects, we can provide normative standards for the moral treatment of each object. Therefore, this paper is structured in the following order. First, we will consider arguments for the moral status of animals. Second, we will examine the question of the moral status of AI.

* Department of Ethics Education, College of Education, Seoul National University, Ph.D Candidate. domdomu@hanmail.net

www.kci.go.kr

©The Korean Society of Ethics, December 2024

ISSN 2234-8115 eISSN 2733-9920

Third, we synthesize the moral status grounds derived from the moral status argument for animals and AI and present a standard for human moral status.

Keywords: moral status, human, animals, AI, sentience, agency

• 논문접수일: 2024년 12월 9일
• 논문심사일: 2024년 12월 12일~12월 21일
• 게재확정일: 2024년 12월 22일

www.kci.go.kr

www.kci.go.kr